

1511982-36.2021.8.26.0604

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2275574/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 20724491 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1930/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2275574 - 04º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511982-36.2021.8.26.0604 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511982-36.2021.8.26.0604

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2275574/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 20724491 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

1930/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2275574 - 04º D.P. SUMARE, 1930/21/926 - 04º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA MATA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA MATA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 57/58).

Conversão da prisão em flagrante em preventiva (páginas 35/37). Defesa preliminar (páginas 63 e 78). Notificação (página 77). Recebimento da denúncia (página 79). Citação pessoal (página 95). Prova oral, interrogatório e debates (página 113).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 50/52).

Quanto à autoria, os policiais militares Jorge Luis Previato Batista e Aparecido Murilo de Oliveira relataram que estavam em patrulhamento, em local conhecido pela traficância, e depararam com o acusado, que tentou fugir para uma viela, no interior da favela, mas foi acompanhado a pé até ser encalçado. Daí, então, o denunciado admitiu que estava traficando drogas e levou os policiais até as porções de entorpecentes, esclarecendo que as drogas eram guardadas em locais distintos, para dificultar o encontro pela polícia. As primeiras delas juntamente com dinheiro estavam embaixo de uma pedra. Próximas dali havia mais estupefacientes. Nas vestes do réu, foi apreendida a quantia aproximada de R\$ 300,00 (trezentos reais) em notas trocadas. Em seu interrogatório judicial, o acusado confessou, integralmente, a imputação lançada na denúncia (página 113).

Sendo assim, certa a condenação.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco, logo indisputável que Paulo Henrique Pereira da Mata tinha em depósito, para fins de tráfico, 132 (cento e trinta e duas) porções de cocaína, 17 (dezesete) de cocaína, na forma de crack, e 19 (dezenove) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, ante a variedade e a quantidade de entorpecentes (168 porções), majoro a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, pela confissão integral e pela atenuante da maioridade relativa (nascido em 08/04/2003), reduzo a pena em 1/3 (um terço), observada a impossibilidade de minoração aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, inaplicável o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o acusado afirmou, em interrogatório, que fazia 01 (um) mês que comercializava drogas, logo traficava entorpecentes com habitualidade.

Note-se que o réu registra antecedente infracional relacionado ao tráfico de drogas (página 28), denotando que ingressou à maioridade e continuou a traficar.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o réu, no exercício do chamado comércio maldito, durante aquele um mês que vendeu entorpecentes até ser preso, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra PAULO HENRIQUE PEREIRA DA MATA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Permanecem válidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 35/37), reforçadas ainda mais pelas declarações do réu em interrogatório judicial, quando ele confirmou que já fazia um mês que traficava (página 113). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Depois do trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 06 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA